Đi làm thêm: thử việc thế nào mới đúng luật?

Dành cho: **sinh viên đi làm thêm** Căn cứ: **Bộ luật Lao động 2019 (hợp nhất 2025)**



1 Được thử việc tối đa bao lâu? mỗi ô một ngày (Điều 25)

Việc phổ thông, không cần bằng cấp
thường gặp: phục vụ quán, bán hàng
6 ngày làm việc

Trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ
30 ngày

Cần trình độ cao đẳng trở lên
60 ngày

Quản lý doanh nghiệp
giám đốc, thành viên hội đồng quản trị
60 + 60 + 60 = 180 ngày

0 6 30 60

Hợp đồng dưới 1 tháng thì không được thử việc (Điều 24)

2 Lương thử việc Điều 26

0 — 100% lương công việc đó

ít nhất 85% | thiếu tối đa 15%

Lương chính thức **5 triệu** → thử việc ít nhất **4,25 triệu**.
Thử việc không lương là sai luật.

Trong và sau thử việc Điều 27

Hai bên đều được hủy ngay
không báo trước, không bồi thường; ngày đã làm vẫn được trả lương

Hết hạn: chủ phải báo kết quả
đạt thì làm tiếp hoặc ký hợp đồng lao động; không đạt thì chấm dứt

3 Chủ quán nói vậy, có đúng không?

"Thử việc 1 tháng, không lương nhé."
SAI LUẬT Không lương là sai: phải **≥ 85%**. Việc phổ thông: **tối đa 6 ngày làm việc**

"Để lại căn cước gốc cho quán giữ."
SAI LUẬT Không được giữ **bản chính** giấy tờ tùy thân, văn bằng (Điều 17)

"Cọc 1 triệu, nghỉ ngang là mất."
SAI LUẬT Cấm bắt **đặt cọc** (Điều 17). Đang thử việc thì nghỉ ngay vẫn **đúng luật**

"Chưa ổn, thử việc thêm tháng nữa."
SAI LUẬT Mỗi công việc **chỉ thử 1 lần** (Điều 25)

4 Trước khi nhận việc

Hỏi rõ bằng tin nhắn
thời gian thử việc, mức lương

Chỉ đưa bản sao
không giao giấy tờ gốc, không nộp cọc

Tự ghi ngày công
bị cho nghỉ vẫn đòi đủ lương ngày đã làm; cấm phạt tiền, cắt lương (Điều 127)

Luyện Luật — thông tin pháp luật phổ thông, không thay thế tư vấn pháp lý